

1500173-34.2021.8.26.0609

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Carolina Conti Reed

Comarca: Taboão da Serra

Foro: Foro de Taboão da Serra

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... viciado. Por fim, os usuários fomentam o tráfico ilegal de entorpecentes, cujo potencial de destruição dispensa qualquer comentário.

Também não se justifica a suspensão do processo à espera de decisão de Recurso Extraordinário, uma vez que não houve tal determinação expressa em caráter vinculante pela Suprema Corte.

Passo à fixação da pena, seguindo o disposto nos parágrafos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taboão da Serra

Foro de Taboão da Serra

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Mário Latorre, 96, Taboão da Serra-SP - cep 06767-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500173-34.2021.8.26.0609 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500173-34.2021.8.26.0609

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3006774/2021 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA, 15860962 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

OSCAR GUIMARAES ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Conti Reed

V I S T O S.

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do crime de uso de entorpecentes está devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão, às fls. 3 e 4, e exame químico toxicológico, às fls.

29/31, resultando positivo para "maconha". A autoria também é incontroversa, diante da confissão do Réu em Juízo, corroborada pelo restante da prova oral produzida nos Autos.

O Réu, em seu interrogatório judicial, confirma que estava em poder da droga, fumando o cigarro de maconha, junto com outros amigos. Embora se declare viciado, afirma que já está preso há mais de um ano e três meses sem fazer uso do entorpecente.

Diante do longo tempo já sem fazer uso da droga, não se justificaria qualquer tratamento de dependência.

A confissão do Acusado encontra respaldo no depoimento da testemunha ouvida em Juízo, que ter abordado o Réu em um campo de futebol, fumando um cigarro de maconha e com mais duas ou três porções no bolso. A testemunha relata que o Réu declarou que havia acabado de comprar a droga, para seu próprio uso, sem saber indicar o nome do vendedor.

Não há que se falar em princípio da insignificância, posto que o próprio abrandamento da pena aplicada ao tipo penal pela nova legislação vigente, bem como o parágrafo 5º do artigo 28 da Lei 11.343/06 já sopesa as ponderações alegadas pela nobre Defesa. Também a posse do entorpecente representa perigo à saúde pública, interesse coletivo que se sobrepõe ao individual. O uso de drogas interfere notoriamente no índice de violência que apavora a nossa comunidade, tendo relação direta com delitos patrimoniais e contra a vida. O usuário da droga, com as consequências do consumo do entorpecente, torna-se um risco a toda a sociedade, pois tem sua avaliação de valores e comportamento alterada. Muitos roubos à mão armada e homicídios são praticados por indivíduos "encorajados" pelo uso de droga, sem mencionar acidentes de trânsito, destruição de famílias e custo Estatal do tratamento do viciado. Por fim, os usuários fomentam o tráfico ilegal de entorpecentes, cujo potencial de destruição dispensa qualquer comentário.

Também não se justifica a suspensão do processo à espera de decisão de Recurso Extraordinário, uma vez que não houve tal determinação expressa em caráter vinculante pela Suprema Corte.

Passo à fixação da pena, seguindo o disposto nos parágrafos quarto e quinto do artigo 28 da Lei 11.343/06.

Reconheço a atenuante da confissão. No entanto, também reconheço a agravante da reincidência, diante da do documento de fls. 42/44. Nos termos do artigo 67 do Código Penal, a reincidência é preponderante sobre a confissão, razão pela qual agravo a pena, porém pouco, em homenagem à atenuante, em patamar bem inferior ao prazo máximo fixado para a reincidência no parágrafo quarto do artigo 28 da Lei 11.343/06, chegando ao total de 3 (três) meses de prestação de serviços à comunidade.

Nos termos do parágrafo 5º do artigo 28 da Lei 11.343/06, "a prestação de serviços à comunidade será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas".

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, CONDENANDO o Réu OSCAR GUIMARAES ALVES, RG 49.062.322, filho de WANDERLEY ALVES e DAVILENE GUIMARAES ALVES, como incurso no artigo 28, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, à pena de 3 (três) meses de prestação de serviços à comunidade, que deverá ser cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se

ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas, a ser oportunamente indicado, nos termos do inciso II e parágrafo 5º., do mesmo dispositivo legal.

Com o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do Réu no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Taboão da Serra, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA